



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/359/2019
מס' בקשה: 3/410/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

פרץ יהודית, ת.ז. 057676934
קרן אהרון 3, ראשון לציון

המבקשת:

נגד

רידל ולנטינה, ת.ז. 317000891

המשיבה:

באמצעות ב"כ: עו"ד שומר אביתר
ת.ד. 413, מודיעין 7171301
עפ"י מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב 1972
טל': 0545575050 פקס: 153545575050

החלטה

1. בפני בקשת המבקשת (הנתבעת בהליך העיקרי), לעיון חוזר בסכום ההוצאות אשר נפסק לחובתה בפסק הדין שניתן ביום 18.11.2020 בהליך שבכותרת (להלן **"הבקשה"**):
2. לטענת המבקשת, יש להתחשב בפסיקת ההוצאות בכך שעם קבלת תלונת המשיבה בדבר רטיבות בדירתה היא הזמינה איש מקצוע אשר בדק את דירתה וקבע כי אין נזילות בדירתה.
3. לאחר שעיינתי בבקשה מצאתי לדחותה (וזאת ללא צורך בתגובת המשיבה) ואלו נימוקיי;
4. לא מוכר הליך של "עיון חוזר" בהליכים אזרחיים (למעט בבקשות לסעדים זמניים). ראו בשא (ת"א) 6061/07 מ.צ. נ' מ.י.מ (פורסם בנבו, 1.1.2019) פסקה 11 שם נקבע: **"...בעניין זה אני מאמצת את טענות ב"כ המשיבה וקובעת כי מדובר למעשה בבקשה לעיון חוזר, שאינו מוכר בהליכים אזרחיים, למעט בסעדים זמניים"**.
הטענות המועלות הן טענות "ערעוריות" ואיני יושבת כערכאת ערעור על החלטותיי. ככל שהנתבעת סבורה כי נפלה טעות בפסק הדין היא זכאית להגיש ערעור בפני בית המשפט המחוזי.
ברע"א 1574/11 שטראוס שיווק בע"מ נ' משה אורמן (פורסם בנבו, 14.7.2011) פסקה 13 נאמרו דברים היפים לענייננו:
"...דרך המלך לתקיפת החלטות של בתי המשפט אינה בדמות הגשת "בקשה לעיון חוזר" כל עוד לא חל שינוי נסיבות המצדיק את העיון מחדש, שכן אין לפנות לבית המשפט שנתן את ההחלטה בבקשה חוזרת באותו עניין כאשר הטענות הינן "ערעוריות" באופיין. עם זאת, כאשר לא חל שינוי נסיבות רשאית הערכאה שנתנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/359/2019
מס' בקשה: 3/410/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את ההחלטה הראשונה לשנותה, אולם זאת רק במקרים נדירים כאשר מתברר לבית המשפט כי נתן החלטה מוטעית, בייחוד כאשר מדובר בתיקון שאין בו לפגוע בזכויות הדיוניות והמהותיות של הצד שכנגד".

5. למעלה מהדרוש - ואף לו הייתי מעיינת מחדש בהחלטתי - לא מצאתי לשנות ממנה. משעמדה הנתבעת על גרסתה כי הנזקים בדירת התובעת אינם נובעים מדירתה אלא מהרכוש המשותף, לא היה מנוס מברור טענה זו לגופה. לצורך בירור הטענה נדרשה חוות דעת מקצועית בלתי תלויה.

6. בנסיבות העניין, בהן גרסת הנתבעת נשללה בחוות הדעת הנ"ל והתביעה התקבלה זכאית התובעת להוצאות ניהול ההליך ובהן עלות שכ"ט המומחה הנ"ל וכן שכ"ט עו"ד.

7. הנתבעת אינה זכאית ליהנות מהעובדה שהתובעת הייתה מיוצגת על חשבון המדינה באמצעות לשכת הסיוע המשפטי, שכן הקופה הציבורית נשאה בהוצאות אלו.

8. אכן, מצער להיווכח כי סכסוך בין בעלי דירות - שכנים בבית משותף - בעניין טריוויאלי שעניינו רטיבות, מגיע לדיון בפני המפקחת על רישום מקרקעין. בהחלט ראוי היה לפתור סכסוך שכזה, בשלב מוקדם יותר, ללא צורך להיזקק להכרעה שיפוטית, באמצעות מינוי בעל מקצוע ראוי בתחום הרלבנטי המקובל על שני הצדדים **וזאת טרם הגשת תביעה**. התנהלות בדרך הנ"ל יש להניח שהייתה מביאה מזור מהיר יותר לדירה הניזוקה (הנתבעת בענייננו) ומוזילה את העלויות לבעלי הדירה הלקויה (הנתבעת בענייננו). אולם, משנדרשת המפקחת להכריע בעניינים מעין אלו הדבר כרוך מניה וביה בעלויות ניהול הליך משפטי העשויות להגיע לסכומים לא מבוטלים.

9. בנסיבות העניין ובהתחשב בעובדה שלא הוגשה תגובה מצד המשיבה, איני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו.

ניתן היום, י"ז כסלו תשפ"א (03 דצמבר 2020) בהעדר. עותק ישלח לצדדים.

דגנית קציר- ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון